

Miejscowość, Data
Lubań, dnia 25 sierpnia 2026 r.

Skarżący:

Marcin Pałka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: 88051210597

adres BAE (e-Doręczenia): AE:PL-73179-85747-HASRB-32

Do:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Wydział [I/II/III/IV - zostaw puste, chyba że Sąd nadał już sygnaturę akt]

ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław

Dotyczy skargi z dnia 7 sierpnia 2026 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2026 r., znak: SKO.RD/41/91/26.

(Sygnatura akt sądowych: _____ - wpisz jeśli otrzymałeś już pismo z WSA)

PISMO PROCESOWE SKARŻĄCEGO

UZUPEŁNIENIE SKARGI Z WNIOSKIEM DOWODOWYM

W nawiązaniu do mojej skargi z dnia 7 sierpnia 2026 r. (zatytułowanej *****Totalny audyt prawny i manifest procesowy*****), na podstawie art. 106 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.), przedkładam niniejsze pismo procesowe i zgłaszam nową, niezwykle istotną okoliczność faktyczną, która ujawniła się po wniesieniu skargi, a która całkowicie i ostatecznie obala ustalenia organu odwoławczego w zakresie rzekomego doręczenia mi decyzji organu I instancji.

Wnoszę o:

1. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci wydruku artykułu prasowego z portalu eLubań.pl pt. *****Policja na pocztce w Lubaniu: fikcyjne awiza i worki z korespondencją do utylizacji***** na okoliczność udowodnienia patologicznego i przestępczego mechanizmu działania Poczty Polskiej w Lubaniu w maju i czerwcu 2026 r., polegającego na masowym wystawianiu przez listonoszy fikcyjnych awiz bez prób doręczenia przesyłek oraz na niszczeniu korespondencji urzędowej.
2. Zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze do ponownego zweryfikowania akt doręczeniowych w świetle ujawnionego przestępstwa urzędniczego.

UZASADNIENIE

W złożonej przeze mnie skardze z 7 sierpnia 2026 r. wykazałem (w Zarzutach nr 1 i 2), że decyzja Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. została skierowana na błędny adres (ul. Stawowa 5, zamiast Stawowa 6), a SKO bezzasadnie przyjęło, że w dniu 9 maja 2026 r. doszło do skutecznego doręczenia zastępczego (tzw. fikcja doręczenia z art. 44 k.p.a., na podstawie awiz z 24 kwietnia i 5 maja 2026 r.).

W ostatnich dniach na jaw wyszły wstrząsające fakty, które nadają tej sprawie zupełnie nowy, karno-kryminalny wymiar. Organy ścigania (Policja) wkroczyły do Urzędu Poczтового w Lubaniu, zabezpieczając około 30 worków z niedoręczonymi przesyłkami (w tym poleconymi), z przełomu maja i czerwca 2026 r., które miały zostać bezprawnie zutylizowane.

Co więcej, z ujawnionych informacji (potwierdzonych w załączonym materiale prasowym)

wynika, że listonosze w Lubaniu na masowo skalnie wystawiali „fikcyjne awiza”. Proceder polega na dokonywaniu na przesyłkach adnotacji o rzekomym awizowaniu – bez jakiegokolwiek próby doręczenia listu do ręki adresata i bez fizycznego pozostawienia zawiadomienia (papierowego awiza) w skrzynce oddawczej.

Zwracam uwagę Wysokiego Sądu, że rzekome "doręczenie zastępcze" decyzji Starosty w mojej sprawie miało miejsce dokładnie w epicentrum tego przestępczego procederu – w pierwszych dniach maja 2026 r. w Lubaniu.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, domniemanie doręczenia przewidziane w art. 44 k.p.a. jest domniemaniem wzruszalnym. Adnotacja listonosza na kopercie (tzw. "zwrotka") korzysta z domniemania prawdziwości dokumentu urzędowego (art. 76 § 1 k.p.a.), jednakże domniemanie to może zostać obalone, jeżeli strona wykaże, że poczta nie dopełniła swoich obowiązków (por. wyrok NSA z 24 maja 2024 r., III FSK 408/22).

W świetle ujawnionego masowego procederu fałszowania awiz na poczcie w Lubaniu, adnotacje pocztowe na kopercie z decyzją Starosty z 21 kwietnia 2026 r. (awizowanie 24 kwietnia i 5 maja) należy uznać za całkowicie niewiarygodne i pozbawione waloru dowodowego. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, przesyłka ta padła ofiarą tego samego procederu – awizo zostało spreparowane w urzędzie pocztowym, a sama przesyłka nigdy nie trafiła nawet w rejon mojego (choćby i błędnego) adresu.

Powyższe stanowi absolutne i niezaprzeczalne potwierdzenie Zarzutu nr 2 z mojej skargi. Decyzja organu I instancji nigdy nie weszła do obrotu prawnego, a postępowanie przed organem II instancji (SKO) toczyło się w oparciu o wadliwą, rzekomą fikcję doręczenia, zmanipulowaną przez przestępcze działanie operatora pocztowego.

W świetle powyższego, wnioski skargi o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji SKO oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty stają się tym bardziej zasadne.

Z poważaniem,

.....
(czytelny podpis Skarżącego)

Załączniki:

1. Kopia (wydruk) artykułu prasowego z portalu eLubań.pl pt. **"Policja na poczcie w Lubaniu: fikcyjne awiza i worki z korespondencją do utylizacji"**.
2. Odpis niniejszego pisma wraz z załącznikami (celem doręczenia SKO jako stronie przeciwnej).